



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000684751

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001798-73.2017.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante ERICK STUDEMOTH BROCCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo para, operada a desclassificação, condenar ERICK STUDEMOTH BROCCO como incurso no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, bem como reduzir a pena do crime de ameaça para 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.

São Paulo, 30 de agosto de 2018.

Hermann Herschander
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Apelação Criminal nº 0001798-73.2017.8.26.0495

Apelante: Erick Studemoth Brocco

Apelado: Ministério Público

Comarca: Registro

Voto nº 31.758

1. Insurge-se o réu Erick Studemoth Brocco contra a r. sentença¹ de lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. BARBARA DONADIO ANTUNES CHINEN, cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9º, e no artigo 147, *caput*, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena 6

¹ Fls. 204/210.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Computada a detração, nos termos do artigo 387 § 2º do Código de Processo Penal, foi fixado o regime aberto.

Postula a Defensoria Pública, por suas razões², a absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória, bem como a desclassificação da conduta prevista no artigo 129 §9º do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato. Subsidiariamente, pugna pela fixação das penas-base no mínimo legal ou pela redução do percentual adotado; pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão para o crime de lesão corporal, e pela redução do coeficiente de exasperação pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Devidamente contra-arrazado o recurso³.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. CARLOS HENRIQUE MACIEL, é pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

2. A acusação é de que no dia 03 de abril de 2017, por volta das 13h00, na Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, Centro, município e comarca de Registro, Erick Studemoth Brocco,

² Fls. 221/229.

³ Fls. 233/236.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Leia de Souza, sua ex-namorada, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Consta também que entre os dias 13 e 15 de setembro de 2017, no município e comarca de Registro, Erick Studemoth Brocco, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, ameaçou Leia de Souza, sua ex-namorada, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a denúncia, *“denunciado e vítima namoraram por aproximadamente um ano, sendo que o relacionamento findou devido ao comportamento agressivo daquele. Todavia, o denunciado não aceitou o término, passando a perseguir a vítima. No dia 03 de abril de 2017, abordou-a na via pública indicada e passou a ofendê-la, ao que ela continuou andando, razão pela qual segurou-a pelo braço e desferiu um soco em seu nariz, ocasionando as lesões corporais de natureza leve evidenciadas na foto de fl. 11 e no laudo pericial que será oportunamente juntado aos autos. Neste mesmo dia foi registrado boletim de ocorrência e solicitadas medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em 05 de abril de 2017 (fls. 10/11 do respectivo apenso). Ocorre que após ter sido regularmente intimado (fls. 16/17 do respectivo apenso), entre os dias 13 a 15 de setembro de 2017, o denunciado enviou mensagem de texto pelo aplicativo WhatsApp para a vítima a ameaçando de mal injusto e grave*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

dizendo '... se for preso por sua causa eu mato vc queimada pra centi na pelo fogo wueimando vc' (*sic*)".

3. No tocante ao delito de lesão corporal, respeitado o entendimento da nobre Magistrada, imperiosa sua desclassificação para a contravenção de vias de fato.

Perante a Magistrada, o acusado negou que tenha dado um soco na boca da vítima. Disse ter dado somente um tapa, pois perdeu a cabeça.

A vítima, porém, em ambas as fases da persecução penal, declarou ter namorado o réu; no entanto, decidiu terminar o relacionamento, pois ele era muito agressivo. Acrescentou que na data dos fatos, ao vê-la na via pública, o acusado segurou-a pelo braço e lhe desferiu um soco na boca.

Entendendo estar evidenciada a agressão sofrida, a douta Juíza condenou o réu pelo crime de lesão corporal, com base tão somente na fotografia de fl. 15 registrada pela Autoridade Policial, na data dos fatos.

Ora, conforme é cediço, nos termos do artigo 158, *caput*, c.c. o artigo 564, inciso III, alínea *b*, ambos do Código de Processo Penal, quando o crime deixa vestígios (*delicta facti permanentis*), faz-se mister, sob pena de nulidade, a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, ressalvado o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

disposto no artigo 167 daquele mesmo *Codex*.

A Lei nº 11.340/2006, em seu §3º do artigo 12 admite também, como meios de prova, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Ocorre que, no caso dos autos, a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito e, embora tenha ela declarado na delegacia de Polícia que se dirigiu ao UPA de Registro, onde foi medicada e em seguida liberada⁴, informou o Instituto Médico Legal da comarca de Registro que *“conforme of. 06 adm/2017, oriundo da Unidade de pronto Atendimento de Registro, não consta atendimento da vítima Leia de Souza, referente a requisição datada de 03.04.2017, alusiva ao BO nº 128/17”*⁵.

Não sendo a fotografia suficiente a comprovar a materialidade delitiva do crime de lesão corporal, mas sendo indubitosa a agressão perpetrada, imperiosa a desclassificação.

3. Quanto ao crime de ameaça, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos documentos de fls. 102/106, bem como pela prova oral amealhada.

Certa, também, a autoria.

⁴ Fl. 9.

⁵ Fl. 46.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Em Juízo⁶, o apelante afirmou não se recordar de ter enviado as mensagens para a vítima, ameaçando-a.

Sua versão, de si inverossímil, é refutada pela prova coligida.

A ofendida, em ambas as fases da persecução criminal, confirmou a ameaça sofrida. Relatou, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, não obstante as medidas protetivas deferidas em seu favor - determinando que o acusado mantivesse uma distância mínima de 100 metros dela -, o réu lhe enviou mensagens de ameaça pela rede social “Facebook”, nos seguintes termos: *“vagabunda, falei que is destruir você”, “eu tenho o dom de enganar e se for preso por sua causa eu mato vc queimada par senti na pelo fogo wueimando vc”*.

Em Juízo, a ofendida confirmou as ameaças sofridas por meio de mensagens, ressaltando ter sentido medo.

Merece credibilidade esse relato.

Não soa minimamente verossímil que houvesse inventado à Autoridade Policial covarde história de ameaça, sujeitando-se gratuitamente aos constrangimentos gerados pelo processo penal.

A propósito, deixou assentado o E. Superior Tribunal de

⁶ Fls. 239/245.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Justiça:

“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.”
(HC 83.479/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

Nítido, portanto, o dolo com que agiu o acusado.

Ressalta-se, por oportuno, ser irrelevante à caracterização do dolo a circunstância de que o fato ocorreu em meio a alteração: o tipo penal não exige que o agente profira a ameaça com ânimo calmo.

A propósito, oportuno trazer à colação julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“Ameaça. Intimidação proferida em estado de cólera súbita e momentânea. Caracterização. Possibilidade – “No crime do art. 147 do CP, o argumento segundo o qual não se caracteriza a grave ameaça quando proferida em estado de cólera súbita e momentânea não procede, pois, a aceitar semelhante raciocínio, estaria abolida, ipso facto, a figura do delito, pela simples razão de que difícil coisa é alguém



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 14ª Câmara de Direito Criminal

ameaçar com o ânimo plácido e despreocupado” (TACRIM-SP – AP 1.274.365/3 – Rel. Carlos Biasotti – j. 11.10.2001 – RJTACRIMSP 56/62).

No mais, como ensina Cleber Masson, a consumação “*dá-se no instante em que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo*”⁷.

Outrossim, impossível o reconhecimento de atipicidade.

O crime, lembre-se, é formal. De qualquer modo, tanto o réu amedrontou a ofendida que ela decidiu registrar boletim de ocorrência e ofertar representação, solicitando, inclusive, medidas protetivas, que foram deferidas pela MMa. Juíza⁸.

Por sua vez, a testemunha Raphael Diego Dias Adorno relatou que não presenciou os fatos, sendo certo que tomou conhecimento deles por meio da genitora do réu. Acrescentou que Erick é pessoa boa, trabalhadora.

Como se vê, a prova defensiva não se mostra apta a abalar

⁷ *Direito penal esquematizado: parte especial – 3ª ed -*, São Paulo: Método, 2011, vol. 2. P. 223

⁸ Fls. 55/56.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

os sólidos elementos que dão respaldo à imputação de ameaça contida na denúncia.

Logo, inviável acolher a pretensão absolutória.

3. Passo ao redimensionamento das sanções penais, em conformidade com o acima decidido.

3.1 Para a contravenção penal de vias de fato, estabeleço a reprimenda, em primeira fase, no piso de 15 dias de prisão simples. Tal pena se consolida nas fases subsequentes, à míngua de circunstâncias modificativas.

3.2 Para o crime de ameaça, a pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, tendo em vista a personalidade do acusado.

Importante ressaltar que processos em andamento não podem ser considerados para aumento da reprimenda a pretexto de configurarem má personalidade do agente, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

A folha de antecedentes e as certidões acostadas aos autos não demonstram condenações com trânsito em julgado, aptas a justificar elevação da pena.

À luz do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, afigura-se inadmissível imputar maus antecedentes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

ao agente, ou mesmo considerar desviada a sua personalidade, quando contra ele inexistente qualquer condenação transitada em julgado.

Assim, fixo a pena de partida no mínimo legal, ou seja, 1 mês de detenção.

Na segunda fase, suficiente a exasperação da pena pelo delito de ameaça em 1/6, diante de circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas *f*, do Código Penal, resultando 1 mês e 5 dias de detenção.

À míngua de circunstâncias aptas a alterá-las na derradeira etapa, torna-se definitiva a reprimenda.

Desse modo, aplicando-se a somatória das penas, conforme dispõe a regra do concurso material disciplinada no artigo 69 do Código Penal, resultam as penas em 1 mês e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal).

O regime inicial será o mais brando.

Tendo em vista a ausência de postulação da Defesa, deixo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

de conceder o *sursis*, que poderia revelar-se mais gravoso do que o cumprimento da breve sanção em meio aberto.

4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para, operada a desclassificação, condenar ERICK STUDEMOTH BROCCO como incurso no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, bem como reduzir a pena do crime de ameaça para 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto.

HERMANN HERSCHANDER

Desembargador Relator